

1510305-52.2019.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RICHARD FRANCISCO CHEQUINI

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 20ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2098630/2019 - 74º D.P. PARADA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

20ª Vara Criminal

Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1510305-52.2019.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1510305-52.2019.8.26.0050 C. 540/2022

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2098630/2019 - 74º D.P. PARADA TAIPAS, 2552353 - 74º D.P. PARADA TAIPAS, 725/19/337 - 74º D.P. PARADA TAIPAS, 2098630 - 74º D.P. PARADA TAIPAS, 725/19/337 - 74º D.P. PARADA TAIPAS, 2098630 - 74º D.P. PARADA TAIPAS, 725/19/337 - 74º D.P. PARADA TAIPAS, 2098630 - 74º D.P. PARADA TAIPAS, 725/19/337 - 74º D.P. PARADA TAIPAS, 2098630 - 74º D.P. PARADA TAIPAS, 725/19/337 - 74º D.P. PARADA TAIPAS, 2098630 - 74º D.P. PARADA TAIPAS, 725/19/337 - 74º D.P. PARADA TAIPAS, 2098630 - 74º D.P. PARADA TAIPAS, 725/19/337 - 74º D.P. PARADA TAIPAS

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

FABIO ESQUILASTI PAULINO DA SILVA e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICHARD FRANCISCO CHEQUINI

VISTOS.

FÁBIO ESQUILASTI PAULINO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. artigo 29, caput, do Código Penal, porque, como narra a denúncia, no dia 20 de fevereiro de 2019, por volta das 11h, na Rua Monte Alegre do Sul, nesta cidade e comarca de São Paulo - SP, em concurso e unidade de desígnios com indivíduo desconhecido, transportava drogas no veículo GM/Astra, placas DDA756, para entrega e comercialização a

terceiras pessoas, consistente em (a) 388 gramas de Tetrahydrocannabinol, divididas em 196 porções; (b) 81,3 gramas de cocaína em porção de material sólido particulado, divididas em 132 porções fechadas com plástico, (c) 100 gramas também de cocaína em porção de material sólido e petrificado, divididas em 857 porções envoltas com plástico (d) 300,5 gramas de cocaína em porção de material sólido particulado, divididas 463 microtubos.

O denunciado foi notificado. Houve oferecimento de defesa preliminar. A denúncia foi recebida, seguiu-se citação. Em instrução, foram ouvidas testemunhas comuns. Interrogado, o acusado negou a imputação. Nos debates, as partes postularam a improcedência da ação, em vista da prova produzida.

Síntese do necessário.

Relato, DECIDO.

Denúncia IMPROCEDENTE.

Segundo o apurado nos autos do inquérito, no dia e local dos fatos, FÁBIO, com seu comparsa, transportava, no interior do veículo GM Astra as drogas já indicadas. Ocorre que, policiais militares em patrulhamento, após serem acionados via COPOM a respeito da ocorrência de traficância, avistaram o veículo, ocupado por dois indivíduos, os quais, diante da presença policial, deixaram o local com o carro. Após breve acompanhamento da viatura policial, ingressaram em rua sem saída, nominada Cedro japonês, e os ocupantes desembarcaram do veículo e empreenderam fuga pela Rua Monte Alegre do Sul.

Posteriormente, em revista ao interior do automóvel, localizaram R\$1.286,50, em espécie, as drogas mencionadas na denúncia e o documento de identidade do acusado, bem como diversos outros documentos.

No curso das investigações, o acusado foi reconhecido pelos dois policiais como sendo o condutor do veículo em que foram apreendidas as drogas.

A materialidade restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo químico-toxicológico acostado aos autos.

A autoria resta incerta, contudo.

O policial militar Leandro Henrique Oliveira Da Silva narrou que estava em patrulhamento, quando foi acionado via COPOM para fins de averiguação de tráfico de drogas, e, no local, encontraram um veículo Astra, que havia dois indivíduos dentro. O carro estava estacionado sobre a calçada. Informou que o motorista, ao avistar a viatura policial, empreendeu fuga do local, houve um breve acompanhamento até uma rua sem saída, onde os indivíduos desembarcaram do veículo e fugiram a pé. Disse que seguiram os indivíduos, porém perderam-nos de vista, e que em revista veicular, foram encontrados diversos documentos pessoais, sendo um deles reconhecido pelos policiais como sendo o motorista do veículo FÁBIO, além dos documentos. Não houve reconhecimento fotográfico em sede policial do acusado. Não se recorda de eventual reconhecimento, mesmo após visualização do documento de fl. 15 dos autos. Havia também documentos de outras pessoas no interior do veículo, além daqueles do acusado.

O policial Fernando Henrique Palazzo afirmou que na data do fato estavam em patrulhamento quando avistaram um veículo Astra estacionado que, ao visualizar a viatura, evadiu-se, havendo perseguição por várias ruas. Em determinado momento, localizaram o veículo abandonado com as drogas no seu interior. Acredita que tenham sido encontrados documentos dentro do carro, que permitiram identificar o acusado. Havia uma variedade de drogas no veículo, 'era bastante coisa'. Não se recorda da

apreensão de dinheiro. Não se recorda de ter participado de reconhecimento do acusado em sede policial. Não conseguiu visualizar os ocupantes do veículo, sabendo que eram duas pessoas. Não havia "bodycam" na época dos fatos.

Interrogado, o réu disse que, no dia do fato, um carro entrou rápido pela rua e os ocupantes saíram em fuga, a pé. Os policiais os seguiram. Depois, voltaram. Os policiais entraram em vários barracos, inclusive na sua (do réu). Somente soube do encontro do documento posteriormente, quando estava em cumprimento de pena.

Foi o que se colheu da prova oral.

A prova é insuficiente para firmar a autoria criminosa.

Não há certeza quanto à real identificação do acusado como um dos ocupantes do veículo onde encontradas as drogas, diante das contradições nos depoimentos policiais.

Veja-se que, mesmo o encontro dos documentos resta fragilizado, na medida em que os documentos de outras pessoas também estavam no mesmo veículo, sem que se imputasse a quaisquer destas pessoas responsabilidade pelos entorpecentes.

Isso posto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia, para o fim de ABSOLVER o réu FÁBIO ESQUILASTI PAULINO DA SILVA, qualificado nos autos, fazendo-o na forma do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Já juntado laudo químico-toxicológico definitivo, determino a incineração dos entorpecentes apreendidos.

DETERMINO ainda a perda dos valores apreendidos em favor do FUNAD.

DETERMINO igualmente a perda do veículo em favor do FUNAD.

Em relação aos celulares e as bolsas apreendidos, defiro a restituição no prazo de 90 dias. Na inércia, proceda-se na forma do artigo 123 do Código de Processo Penal.

DEFIRO, outrossim, a restituição dos documentos apreendidos.

DETERMINO a destruição das anotações apreendidas.

P.R.I.C.

São Paulo, 05 de setembro de 2022.

RICHARD FRANCISCO CHEQUINI
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA